

1502388-59.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... por sua vez, confessou a prática do tráfico, da forma descrita na denúncia. No entanto, como se verifica, não há qualquer indício de que o réu estivesse praticando o tráfico no local; ele não foi abordado em atitude de mercancia, nem com vultosa quantia em dinheiro; além disso, sequer foi feita campana prévia para se verificar se, de fato, o réu realizava o tráfico. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502388-59.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS AUGUSTO RODRIGUES MARQUES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

12/01/2022

Réu Preso

Aos 12/01/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes, o acusado Matheus Augusto Rodrigues Marques e a Defensora Pública Dra. Rafaela Gasperazzo Barbosa. Iniciados os trabalhos, foi ouvido o policial Anderson Pereira de Jesus. Em seguida, pelas partes foi requerida a desistência quanto a oitiva do policial Isac Pinto, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após, o acusado foi interrogado. Dispensada a assinatura física do depoimento e interrogatório por se tratar de processo digital. As partes foram devidamente identificadas mediante apresentação de documento de identidade funcional antes do início das gravações. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra a Defensora, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu MATHEUS AUGUSTO RODRIGUES MARQUES está sendo processado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Nas alegações finais orais, pleiteou o Ilustre Representante do

Ministério Público o acolhimento do pedido condenatório. Contudo, a pretensão acusatória não merece prosperar, outra solução não havendo que a ABSOLVIÇÃO do réu, pelos motivos a seguir aduzidos: Verifica-se que a efetivamente incriminar o acusado consta nos autos exclusivamente as palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu. O policial Anderson afirmou em juízo o quanto descrito na denúncia; disse que receberam denúncia anônima de que um indivíduo em uma bicicleta cor de rosa realizaria o tráfico no local; o réu foi abordado e em suas vestes foram encontradas porções de maconha e uma quantia em dinheiro; o réu informou que na casa dele havia mais drogas e dinheiro, e as entregou aos policiais; na residência foram localizadas porções de crack e cocaína. Todavia, bem se sabe que os policiais não são impedidos de prestar depoimento, nem se intenta simplesmente duvidar de suas palavras, no entanto, há de se atentar ao fato de que os policiais não têm condições de fornecer relatos capazes de sustentar um édito de rigor, já que tendem a produzi-los no sentido de validar a própria atividade. Assim, suas descrições dos fatos em juízo devem ser tomadas com cautela e, isoladamente, não podem ensejar a condenação do acusado. O réu, por sua vez, confessou a prática do tráfico, da forma descrita na denúncia. No entanto, como se verifica, não há qualquer indício de que o réu estivesse praticando o tráfico no local; ele não foi abordado em atitude de mercancia, nem com vultosa quantia em dinheiro; além disso, sequer foi feita campana prévia para se verificar se, de fato, o réu realizava o tráfico. Ante a debilidade das provas colhidas pela acusação, requer-se a IMPROCEDÊNCIA da ação penal e, conseqüentemente, sua ABSOLVIÇÃO, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que se alega por mera hipótese, requer a defesa subsidiariamente: 1) aplicação da pena-base no patamar mínimo, com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; 2) o reconhecimento das circunstâncias previstas no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, para diminuir a pena em dois terços, haja vista estarem presentes os requisitos que autorizam a diminuição. Assim se afirma porque o acusado é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nada nos autos indica que integre organização criminosa; 3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada a presença dos requisitos exigidos no artigo 44 do Código Penal; 4) a possibilidade do réu apelar em liberdade, ante a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP". A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. MATHEUS AUGUSTO RODRIGUES MARQUES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo relata a denúncia, no dia 1º de novembro de 2021, por volta das 16hs45min, na Av. Júlio Simões, nº 251, Mogi das Cruzes/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, 48 (quarenta e oito) invólucros contendo 83,66g de Tetrahydrocannabinol, 10 (dez) invólucros contendo 1,66g de cocaína e 07 (sete) invólucros contendo 5,93g de cocaína na forma de crack, substâncias entorpecentes listadas na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F1 e F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil). Recebida a denúncia (fls. 94/95), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 113. Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 08/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, pelo laudo de constatação provisória de fls. 48/51, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 125/127, pelos laudos periciais de fls. 128/133 e 134/136, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado admitiu integralmente a prática do delito a ele imputado. De fato, a confissão por ele apresentada está em plena consonância com as demais provas dos autos. O policial militar Anderson Pereira de Jesus contou que estava em patrulhamento de rotina em local notoriamente conhecido pela alta incidência de

tráfico de drogas, quando avistou o acusado em atitude suspeita, razão pela qual decidiu abordá-lo. Disse que, em revista pessoal, localizou em poder do acusado diversas porções contendo maconha e dinheiro, tendo o próprio réu admitido a traficância e indicado o local em que guardava mais drogas. Assim, relatou ter apreendido mais drogas, dentre as quais havia crack e cocaína, tendo sido o acusado detido em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Destaco que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander: "Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander) In casu, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao apontar o acusado como sendo autor do delito de tráfico de drogas, tendo ele próprio admitido tal fato. Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade do delito, a condenação do acusado é medida de rigor. Passo, então, à fixação da pena. Passo, então, à fixação da pena. Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta as circunstâncias do crime, em especial a variedade e a nocividade da droga apreendida (crack) - cujos danos causados à saúde dos usuários são extremamente graves - , fixo a pena-base aumentada em um sexto, vale dizer, pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No caso vertente, o aumento da pena-base justifica-se à luz da nocividade dos entorpecentes comercializados pelo acusado, os quais possuem alto grau de lesividade e dependência aos seus usuários. Sobre o tema, colaciono parte do acórdão da lavra do i. Des. Pinheiro Franco: "O crack (subproduto da cocaína), não se olvide, é estupefaciente altamente viciante e vem causando grande preocupação na sociedade, em razão da proliferação de seu uso. O viciado em crack, na maioria das vezes, acaba deixando a família, perde o emprego e bens, passando a viver nas ruas e enveredando, muitas vezes, para a senda do crime, de modo a sustentar sua severa condição de dependência química. Aquele que traz consigo, com vistas ao fornecimento ao consumo de terceiros, vinte e oito porções de entorpecente de tal natureza capaz de causar dependência quase imediata -, possui personalidade deturpada e conduta social altamente reprovável, devendo ser punido com mais rigor ainda, em homenagem ao binômio reprovação-prevenção." (Apelação nº 0015447-27.2014.8.26.0361 - 73ª. Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo) Na segunda fase de fixação da pena, reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, de forma que reduzo a pena ao patamar mínimo legal. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico a impossibilidade de seu reconhecimento, tendo em vista que a prova deixa claro que o réu não preenche os requisitos exigidos, pois foi detido em circunstâncias que evidenciam o seu anterior envolvimento com tráfico de drogas, isto é, em local conhecido pela alta incidência de tal delito, além de já ter respondido pela prática de ato infracional (certidão de fls. 61). Não se trata de traficante eventual ou de pequeno traficante, a justificar a redução da pena como se pode ver. Nesse sentido, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo): "O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa,

hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente 'não se dedique às atividades criminosas'. Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico." No mesmo sentido é o entendimento do i. Des. Sérgio Ribas (Apelação nº 0001509-68.2017.8.26.0616 - 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo): "Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas." Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena. Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 - 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo): "O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancrios da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios." Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP. Indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, preso em flagrante delito, permanecem as circunstâncias que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar. Ademais, não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocado em liberdade, mormente após a condenação. Destarte, a manutenção da custódia faz-se necessária para aplicação da lei penal e assegurar a manutenção da ordem pública, que ficaria visivelmente abalada caso fosse colocado em liberdade. Ressalto que

estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 66/69. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar MATHEUS AUGUSTO RODRIGUES MARQUES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa. Indefiro o recurso em liberdade, ante as razões expostas. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Destaco ser incabível o reconhecimento da detração penal, uma vez que se trata de matéria afeta à execução criminal, sede natural para análise dos requisitos exigidos pela lei. Por fim, determino o perdimento da quantia e objetos apreendidos em poder do acusado em favor da União. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". O acusado e sua defensora manifestam expressamente que desejam recorrer. Em seguida foi dito pelo MM. Juiz: "Recebo o recurso interposto pelo acusado, em seus regulares efeitos. Processem-no. Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de razões de apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões. Atualize histórico partes e cadastro de processo no SAJ e providencie-se a guia provisória, inclusive com cópias ao estabelecimento prisional no qual encontra-se recolhido, nos termos do item 40, do Cap. V, das Normas de Serviço. Posteriormente, cumpridas as determinações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - seção criminal, com indicação de inclusão de mídia(s), ou sua eventual inexistência". Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.